

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

Hôm nay, ngàythángnăm 20.....

BÊN THUÊ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở (gọi tắt là Bên A)

Ông/bà:

Địa chỉ:

Điện thoại:

BÊN NHẬN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở (gọi tắt là Bên B)

Ông/Bà/Công ty:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận phần nhân công thi công xây dựng công trình nhà ở với các điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung công việc, Đơn giá, Tiến độ thi công, Trị giá hợp đồng

1. Nội dung công việc và đơn giá xây dựng

Bên A giao cho Bên B thi công **trọn gói toàn bộ công trình nhà ở 2 tầng** theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Hợp đồng trọn gói này bao gồm toàn bộ các hạng mục sau:

-Thi công phần móng, phần thô, mái, hoàn thiện toàn bộ công trình;

-Cung cấp đầy đủ **vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị**, vận chuyển và tổ chức thi công hoàn chỉnh;

-Lắp đặt hệ thống **điện, nước, chống thấm, sơn bả, lát nền, ốp tường, cầu thang, ban công, bể phốt, bể nước ngầm**, và các hạng mục hoàn thiện khác theo thiết kế.

2. Chuẩn bị trước khi thi công

Bên B chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ vật tư, máy móc và dụng cụ thi công cần thiết.

Cụ thể:

- Tổ chức **vận chuyển vật liệu đến công trình**, đảm bảo đúng tiến độ;
- Sàng cát, nắn thép, uốn cốt thép**, trộn bê tông, phun ẩm bảo dưỡng bê tông đúng kỹ thuật;
- Bên B phối hợp với Bên A trong việc **bàn giao mặt bằng và cấp điện, nước tạm phục vụ thi công**.

3. Yêu cầu kỹ thuật và phối hợp thi công

Bên B phải đảm bảo sự kết hợp giữa **thợ điện, nước và thợ xây** để lắp đặt đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn và tiến độ.

Công trình phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng hiện hành và đảm bảo tính thẩm mỹ.

4. Tiến độ thi công

-Thời gian hoàn thành: Dự kiến trong ... tháng kể từ ngày khởi công.

-Nếu Bên B chậm tiến độ do lỗi chủ quan, sẽ bị phạt 05% giá trị hợp đồng tính trên phần khối lượng bị chậm.

-Trường hợp chậm do nguyên nhân khách quan (thời tiết, dịch bệnh, thiên tai, yêu cầu thay đổi thiết kế của Bên A, v.v.), hai bên sẽ lập biên bản gia hạn tiến độ.

5. Trị giá hợp đồng

-Tổng giá trị hợp đồng trọn gói là:

... đồng

Giá trị này bao gồm:

-...

-...

-...

Điều 2: Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của Bên A:

- Bên B chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ vật tư, nguyên liệu, thiết bị thi công, máy móc cần thiết và đảm bảo chất lượng, xuất xứ rõ ràng. Bên A có quyền kiểm tra, giám sát.
- Cung cấp bản vẽ kỹ thuật công trình;
- Cử người trực tiếp giám sát thi công về tiến độ, biện pháp kỹ thuật thi công về khối lượng và chất lượng, bàn giao nguyên liệu và xác nhận phần việc mới cho thi công tiếp;
- Thay mặt bên B (khi cần thiết) giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình thi công;
- Đình chỉ thi công nếu xét thấy không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động hoặc lãng phí vật tư.

2. Trách nhiệm của Bên B

- Cung cấp cốt pha lát sàn bằng gỗ hoặc tôn, xà gồ, cột chống theo đúng yêu cầu kỹ thuật về thời gian và số lượng (chi phí thuộc về bên B);
- Luôn luôn đảm bảo từ 5 đến 6 thợ chính và 1 đến 2 thợ phụ trở lên để thi công trong ngày;
- Thi công theo thiết kế và các yêu cầu cụ thể của Bên A đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của công trình, sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguyên vật liệu. Nếu làm sai, làm hỏng, lãng phí phải làm lại không tính tiền công và phải bồi hoàn vật liệu;
- Lập tiến độ thi công, biện pháp kỹ thuật an toàn và phải được sự nhất trí của bên A. Từng hạng mục công trình phải được bên A nghiệm thu mới được thi công tiếp;
- Đảm bảo thi công an toàn tuyệt đối cho người và công trình. Nếu có tai nạn xảy ra, bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;
- Tự lo chỗ ăn, ở, sinh hoạt của công nhân, chấp hành các quy định về trật tự, an ninh, khai báo tạm trú;
- Bảo quản nguyên vật liệu bên A bàn giao và phương tiện, máy thi công;
- Khi đổ bê tông bên B phải đảm bảo bê tông phải được làm chắc bằng đầm dung;
- Bề mặt của tường, trần phải được trát phẳng, khi soi ánh sáng điện vào phải đảm bảo không nhìn rõ vết trát lồi lõm;
- Chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được bên A nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nếu thấm tường, nứt tường, thấm sàn, nứt sàn bê tông thì bên B chịu trách nhiệm khắc phục, bên A không thanh toán số tiền bảo hành cho bên B;
- Số tiền bảo hành công trình là 7% tổng giá trị thanh toán.

Điều 3: Thanh toán

- Các đợt thanh toán dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu:

- + Xong phần xây thô và đổ mái được ứng 40% (ứng theo từng tầng);
- + Sau khi lát nền, sơn xong và bàn giao công trình bên A được thanh toán không vượt quá 90 % khối lượng công việc đã hoàn thành;
- + Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng bên A được thanh toán số tiền còn lại sau khi đã trừ các khoản đã thanh toán, tạm ứng và tiền bảo hành công trình.

Điều 4: Cam kết

- Trong quá trình thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau bàn bạc thống nhất để đảm bảo chất lượng công trình;
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xét thấy bên B không đảm bảo về năng lực tổ chức và trình độ tay nghề kỹ thuật như đã thoả thuận, bên A có quyền đình chỉ và huỷ bỏ hợp đồng. Trong trường hợp đó bên B sẽ được thanh toán 70% theo khối lượng đã được nghiệm thu. Đối với phần phải tháo dỡ do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ không được thanh toán tiền công và bên B phải bồi thường thiệt hại hư hỏng;
- Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành;
- Hợp đồng được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B